
2021년 한국수자원조사기술원

제1차 특정감사 결과 보고서

(법정 및 속인성 수당 지급 실태)

2021. 3. 31.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 가족수당 지급 현황 및 감사 결과 ..	2
III. 감사결과 처리	4
IV. 감사 총평	5

붙임1 제1차 특정감사 처분요구 내역

붙임2 감사결과처분요구서

I. 특정감사 실시개요

□ 감사배경 및 목적

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기술원은 예산운용에 있어 재무건전성과 예산집행의 투명성 제고 노력 필요
- 2020년도 종합감사 회계·지출 부문에서 다소 미흡했던 분야 중 감사가 필요한 분야*를 선정하여 특정감사 실시
 - * 법정 및 속인성 수당(연차수당, 가족수당, 특수업무수당, 야간 및 휴일근무수당)
- “법정 및 속인성 수당”의 집행 및 업무처리 절차 등에 대한 합목적성, 적법성 여부 등을 평가하여 기관운영의 투명성·공정성 제고

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」*, 「2021년 한국수자원조사기술원 연간감사계획」** 등
 - * 제15조(감사계획의 수립 등), 제17조(감사의 구분)
 - ** 감사일정 수시 및 정기(3월, 9월 계획)
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사범위	'19.01.01.~'21.02.28.	공공기관 지정일 기준 (‘19.01.30. 공공기관 지정)
감사대상	부양가족이 있는 임직원	
점검기간	'21.03.22.(월)~'21.03.26.(금), 5일	
점검내용	법정 및 속인성 수당 지급 운영실태	가족수당 지급내용, 절차 등에 대한 서면검토
감사반 구성	감사실 2인	감사반장: 감사실장

□ 감사내용

- (관련 규정) 「가족수당 지급 지침」 제2조(지급대상 및 부양가족의 범위), 제3조(지급범위 및 지급금액), 제4조(신고의무), 제5조(신청(변경) 방법), 제6조(지급방법), 제7조(지급제한), 제8조(부양 사실여부 확인)
- (중점사항)

감사항목	중점사항
지급대상 및 범위	「가족수당 지급 지침」 제2조 및 제7조 - 가족수당 지급 대상 및 범위 등에 따라 적정 지급 여부
신청(변경) 등의 절차	「가족수당 지급 지침」 제5조부터 제6조 - 신고의무, 신청(변경) 방법에 따른 절차 준수 여부
사후관리	「가족수당 지급 지침」 제8조 - 가족수당에 지급에 대한 사후관리의 적정성 여부

Ⅱ. 가족수당 지급 현황 및 감사 결과

□ 「가족수당 지급 지침」 제개정 현황

- '09.02.08, 「세출예산집행관리지침」 제5조제2항 나호
- '19.07.01, 「가족수당 지급 및 관리 방침」 제정
- '20.08.12, 「가족수당 지급 및 관리 방침」 폐지 및 「가족수당 지급 지침」 제정

□ 가족수당 지급 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	비고
대상자 (현원 대비 비율)	88명 (62.9%)	92명 (54.1%)	91명 (60.3%)	'19년 '20년 현원은 12월 기준
지급금액	74,715,480원	78,150,000원	13,380,000원	연간 총액 '21년은 2월 기준

※ 본 자료는 주무부서에서 제출된 감사요구 자료를 토대로 작성

□ “가족수당신고서” 등 관련 서류 징구 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	비고
대상자	88명	92명	91명	'21년은 12월 일괄징구 예정
가족수당신고서 등 관련 서류	19건	92건	2건	
가족수당신고서 등 징구 비율	21.6%	100.0%	2.2%	

※ 본 자료는 주무부서에서 제출된 감사요구 자료를 토대로 작성

□ 법정 및 속인성 수당 지급 운영실태 감사 결과

- '19년 1월부터 '21년 2월 말까지 가족수당 지급 내역 검토 결과 과오지급된 가족수당 내역은 없는 것을 확인
 - 다만 「가족수당 지급 지침」 제6조에 따라 가족수당 신청이 완료된 달에 지급하는 것이 타당하나 행정처리가 적정하게 이루어지지 않아 **소급하여 지급하거나 미지급된 내역 일부 확인**
- 「가족수당 지급 지침」 제6조제1항과 관련하여 수당 지급은 신청이 완료된 월부터 지급하도록 정하고 중단은 자격을 상실한 날이 속하는 월까지 지급하도록 하여 **지급(신청 월)과 중단(자격상실 월) 기준 상이**
- 「가족수당 지급 지침」 제2조제1항에 따르면 가족수당 지급대상을 정규직과 사업계약직으로 한정하고 있어 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조에서 정한 ‘**차별적 처우의 금지**’ 위반사항 확인
 - ※ 비정규직의 정의(「비정규직 운영지침」 제2조): 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따라 기술원에서 기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자로서 사업계약직, 특수계약직, 단기계약직, 대체계약직, 일용직 등을 포함한다.
- 「가족수당 지급 지침」 제7조제1항과 관련하여 가족수당 지급제한 대상자에 대한 **과오지급 방지·검토**를 위한 관련 자료 수집 미흡
 - 비동거인에 대한 추가 증빙서류, 소득이 있는 배우자 직장 정보 등
- 「가족수당 지급 지침」 제8조제1항에서 정한 “가족수당신고서”와 증빙서류 징구에 대한 주무부서의 **행정관리 및 절차 이행 부실**

Ⅲ. 감사결과 처리

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 지적사항 도출 → 감사대상부서 의견 수렴* → 감사인 내부 검토 → 질문서 발부 및 답변서 징구 → 특정감사 결과 확정
 - * 지적사항 관련 업무처리 경위·정당성 여부에 대한 감사대상부서의 답변을 듣는 등 의견 수렴 절차 진행
- (적극행정 면책제도) 특정감사의 지적사항에 대한 적극행정* 처리 여부를 감사실에서 검토
 - 본 특정감사에서 도출된 지적사항은 적극행정 면책제도 적용 대상 해당 무
 - * 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 등의 징구

- (확인서) 특정감사 지적사항 중 확인서 징구가 필요한 사안이 없어 미징구
- (질문서 등) 특정감사에서 지적된 사항에 따라 관련 부서에 질문서를 발부하고 답변서 징구(2건)
 - ※ 질문서와 답변서는 기술원 「감사규정」의 서식 활용
- (만족도 조사) 감사계획, 감사수행, 감사담당자의 전문성·윤리성·독립성 등 특정감사 실시 전반에 대한 피감부서 만족도 설문조사 시행

□ 감사 결과 회의

- 특정감사 지적사항 중 “징계”, “훈계” 등 처분내역의 공정성에 문제가 발생할 사안은 없는 것으로 판단, “처분심의위원회” 미운영
 - 감사실 내부 회의를 거쳐 지적사항 및 처분내역 검토 실시
- 다만 처분 사항에 대한 부서의 이의신청 발생 시 「감사규정」 제24조 및 제25조의 절차 준용

IV. 감사 총평

□ 총평

제1차 특정감사는 기술원에서 시행 중인 “법정 및 속인성 수당지급”에 대한 합목적성 및 적법성 여부 등을 평가하여 기관운영의 투명성·공정성을 제고하고자 하였다.

“법정 및 속인성 수당지급”과 관련한 기술원 내규인 「가족수당 지급 지침」과 가족수당 지급내역 등을 확인한 결과

1. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에서 규정하는 ‘차별적 처우’에 해당 소지가 있는 조항 확인
2. 가족수당의 지급(신청 월)과 중단(자격상실 월) 적용 기준 상이
3. 「가족수당 지급 지침」에 명시한 내용을 **소극적으로 해석**하여 가족수당 지급제한 대상자에 대한 확인자료 징구 미흡
4. 가족수당 지급과 관련한 주무부서의 행정절차 미준수 및 관리 미흡 등 개선이 필요한 일부 사항이 확인되었으며 동 사항에 대해서는 **제도개선 및 관리강화 방안 마련**을 요구하였다.

아울러 「가족수당 지급 지침」 제7조(지급제한)와 관련하여 가족수당의 이중지급 등 과오지급에 대한 검토는 관련 자료가 미비하여 실시하지 못하였기 때문에 향후 특정감사 등을 통하여 추가 검토가 필요하다.

본 특정감사에서 도출된 지적사항 외 기술원이 실시한 가족수당 지급 절차, 지급내역 등에서는 특이사항 없이 적절하게 처리되고 있는 것으로 확인되었다.

□ 처분요구 사항

○ 가족수당 지급과 관련한 **개선요구 2건**

- 「가족수당 지급 지침」 개정(1건), 행정관리 강화 방안 마련(1건)

붙임1 제1차 특정감사 처분요구 내역

□ 처분요구 명세

○ 행정상 처분(2건)

No.	처분요구 내역 명세					
	부서명	○○○○○	성명	-	처분내역	개 선
1	지적사항	✓ 기간제근로자에 대한 가족수당 차별 지급 - 가족수당 지급대상을 정규직과 사업계약직으로 한정하여 특수계약직 등 다른 기간제근로자에 대해 차별적 처우 ✓ 「가족수당 지급 지침」 제6조제1항에서 가족수당의 지급과 중단 적용 기준 상이 - 가족수당은 신청에 의해 지급하고 자격상실에 따라 자동중단 (미신고되어 기지급된 가족수당은 소급하여 환수) ✓ 「가족수당 지급 지침」 제7조 가족수당 지급제한 사항에 따른 검토 절차 및 행정관리 미흡 - 가족수당 지급제한 대상자에 대한 이중지급 방지 · 검토를 위한 관련자료 미흡 ✓ (행정조치) 「가족수당 지급 지침」 제2조제1항, 제6조제1항 및 <별지 제2호 서식> 개정				
	부서명	○○○○○	성명	-	처분내역	개 선
2	지적사항	✓ 「가족수당 지급 지침」 제2조제2항(지급대상 및 부양가족의 범위)에서 정한 증빙서류 징구 미흡 - 비동거인에 대한 가족수당 신청 시 증빙서류 징구 미흡 ✓ 「가족수당 지급 지침」 제6조제1항(지급방법) 미준수 - 부양가족 변동신고가 접수된 달에 가족수당이 지급되어야 함에도 불구하고 당월에 미지급하고 가족수당을 소급하여 지급하거나 일부 미지급 ✓ 「가족수당 지급 지침」 제8조제1항(부양 사실여부 확인) 미준수 - 급여담당자는 연 1회 이상 “가족수당신고서” 와 증빙서류를 징구하여 가족수당을 신청하는 직원의 부양 사실여부를 확인하여야 하나 ‘19년에는 일부 직원들에게만 관련서류 징구 ✓ (행정조치) 가족수당 지급 관련 행정관리 강화 방안 마련				

붙임2 감사결과처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 특정감사(법정 및 속인성 수당 지급 실태)

【감사항목】 가족수당

【관련자】 △△△△△△△ ○○○○○○

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 업무개요

기술원은 부양가족이 있는 직원에게 「가족수당 지급 지침」(이하 “지침”이라 한다.)에서 정한 지급범위와 지급액, 지급방법 등에 따라 가족수당을 지급하고 있으며 주요내용은 [표 1]과 같다.

[표 1]지침 주요내용

조 항	내 용
제2조(지급대상 및 부양가족의 범위)	○ 대상: 기술원의 정규직 및 사업계약직 ○ 부양의무를 가진 임직원에게 지급 - 부양가족의 조건과 부양가족의 조건 중 예외 조건 규정
제3조(지급범위 및 지급금액)	○ 가족수당의 월 지급액은 30,000원 월/인 ○ 부양하는 직원이 2인 이상인 때 또는 부부가 직원인 때에는 그 중 1인의 직원에게만 수당 지급
제4조(신고의무)	○ 가족수당 지급대상자 변동 시 급여담당 부서에 통보
제6조(지급방법)	○ 가족수당 산정·지급방법 ○ 대상 자격 상실 미신고자에 대한 환수 사항
제7조(지급제한)	○ 가족수당의 이중지급 방지를 위한 제한사항 명시
제8조(부양 사실여부 확인)	○ 연 1회 이상 부양 사실여부 확인

2. 관계 법령 및 판단기준

지침 제2조제1항과 관련하여 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다.) 제2조제3호 가목 및 라목에 따르면 「근로기준법」 제2조제1항제5호에 따른 임금¹⁾이나 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항에서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 ‘차별적 처우’라고 정의하고 있다. 법 8조에 의하면 “사용자는 기간제근로자임을 이유로 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비해 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.”고 명시하고 있다.

법의 판단과 관련하여 대법원은 2014.11.27. 차별시정판정등 취소 판결에서 “가족수당은 업무와 관계없이 부양가족이 존재한다는 사정만으로 지급되는 것으로 업무 내용, 업무량 등과 관계없으며 일률적으로 정한 금액을 지급하고 있으므로 조리직렬 기능군무원에게 지급하는 가족수당 등을 기간제근로자인 참가인에게 지급하지 않은 것은 차별적 처우에 해당한다.”는 취지의 판결²⁾을 하였다. 그리고 별건의 판결에서 서울고등법원은 2016.10.21. “비교대상 근로자들과 달리 기간제근로자에게 명절휴가비, 정액급식 및 가족수당을 지급하지 않은 것은 정규직근로자에 비하여 기간제근로자를 달리 처우할 필요성이 인정되지 않아 합리적인 이유가 없다고 봄이 타당하다.”는 판결³⁾을 한 바 있다.

상기 판례를 살펴볼 때 기술원은 업무의 질과 양에 관계없이 일률적·보편적으로 지급하는 가족수당을 지급함에 있어 기간제근로자에게 차별적 처우를 해서는 아니 된다.

지침 제2조제2항과 관련하여 부양가족은 부양의무를 가진 직원의 주민

1) 「근로기준법」 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.

2) 대법원, 2011두5391, 2014.11.27.(원심판결은 서울고법 2011.1.27., 선고 2010누21794)

3) 서울고등법원, 2016누30189, 2016.10.21

등록표상 세대를 같이하는 자로 주소에서 현실적으로 생계를 같이하는 자 중 ① 배우자, ② 20세미만의 직계비속, ③ 20세 이상의 직계비속 중 장애의 정도가 심한 자로 정의하고 있다.

또한 지침 제7조에서는 가족수당의 이중지급 방지를 위해 제한사항을 명시하고 있으나 “가족수당신고서”에는 확약사항만 명시하고 배우자의 정보(직장명 등)는 별도로 수집하지 않고 있다. 이와 관련하여 공무원은 「2021년 공무원보수등의 업무지침」(이하 “공무원 업무지침”이라 한다.)의 “부양가족신고서”에 배우자의 “직장명/기관성격” 등을 작성하도록 하여 가족수당의 이중지급 등 발생 가능한 과오지급에 대하여 검토·관리하도록 하고 있다.

공무원 “부양가족신고서”

부양의무 공무원	성명		생년월일			
	직급		소속			
부 양 가 족 상 황	성명	관계	생년월일	직장명 /기관성격*	신고사유 (혼인, 출생, 사망 등)	비고

상기 내용을 살펴볼 때 기술원은 가족수당의 지급대상자에 대한 동거유무, 직계비속의 나이, 이중지급 등에 대한 검토가 반드시 이루어져야 하고 과오지급의 방지를 위한 조치가 필요하다.

지침 제6조제1항과 관련하여 가족수당은 신청이 완료된 날이 속하는 월부터 지급하도록 하고 있으나 지급 중단은 부양가족의 요건을 상실한

날이 속하는 월까지만 지급하도록 하고 있고 미신고되어 기 지급한 수당은 자격상실 시점 이후(익월)부터 소급하여 환수하도록 정하여 가족수당의 지급(신청 월)과 중단(자격상실 월)의 적용 기준이 상이하다. 이와 관련하여 공무원 업무지침에서는 가족수당 지급을 “지급사유 발생일”, 소멸을 “지급사유 소멸일”로 정하여 지급과 소멸(소멸 후 기지급된 금액에 대한 환수)을 소급적용 할 수 있도록 하고 있다.

공무원 “수당지급 및 소멸시기”

바. 수당지급 및 소멸시기

1) 지급시기의 기준

가) 출생 : 가족관계증명서 등 공부상에 등재된 생년월일

* 입양의 효력발생시기 : 가정법원의 인용심판 확정일

나) 결혼 : 혼인관계증명서 등 공부상에 등재된 혼인신고일

다) 신규채용 등 : 임용(발령)일(임용장에 기재된 날짜)

라) 기타 : 지급사유 발생일

2) 소멸시기의 기준

가) 사망 : 사망일

나) 퇴직 등 : 임용(발령)일(임용장에 기재된 날짜)

다) 기타 : 지급사유 소멸일

* 이혼의 효력발생시기 : 재판상 이혼은 확정판결일, 협의이혼은 이혼 신고일

한편 기술원은 지침 제8조제1항에 따라 급여담당자가 연 1회 이상 “가족수당신고서”와 증빙서류를 징구하여 가족수당 지급 대상자의 변동유무, 부양 사실여부를 확인하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지침 제2조에 따라 기술원은 정규직 및 사업계약직에 대해 지침을 적용하는 것으로 가족수당의 지급대상을 명시적으로 한정하고 있어 「비정규직 운영지침」에서 정한 특수계약직, 단기계약직, 단시간근로자, 대체계

약직 직원은 가족수당의 지급대상에서 제외하고 있다. 이는 법에서 정하고 있는 ‘차별적 처우’에 해당할 것으로 판단되며 지침에 명시되어 있는 가족수당 지급대상자와 관련한 조항을 재검토하여 조속히 지침을 개정할 필요가 있다.

또한 지침 제6조제1항에서 가족수당은 신청(신청 월)에 의해 지급하도록 하고 있으나 중단(자격상실 월)은 자격상실 시 자동 중단(기지급된 금액은 소급하여 환수)되도록 하고 있어 가족수당의 지급과 중단의 기준이 상이한 것으로 확인되었다.

아울러 지침 제2조2항과 제7조에 따라 가족수당의 지급제한 대상검토가 이루어져야 하나 신청자 중 비동거인이 확인되었음에도 불구하고 추가 증빙자료(건강보험 자격확인서 등) 징구를 실시하지 않았고 기술원의 “가족수당 신고서”에는 제7조에 명시한 지급제한 대상의 확인을 위한 확약사항만 명시하고 검토가 가능한 배우자 정보(직장명 등)는 별도로 수집하지 않는 등 가족수당의 과오지급 예방을 위한 조치가 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서 유사 사례에 대한 판례와 사회형평적 관점을 고려할 때 기술원은 가족수당의 지급대상을 제한하고 있는 조항, 가족수당 신청 및 중단에 대한 기준이 상이하게 명시된 조항과 더불어 지급제한 대상의 실질적 검토가 가능하도록 **현행 지침을 개선**하여 수당 지급에 대한 투명성·형평성을 제고하여야 한다.

지침 제6조제1항 가족수당의 지급과 관련하여 가족수당은 신청 완료된 날이 속하는 월부터 지급하도록 하고 있으나 주무부서에서 제출된 자료에 따르면 부양가족 변동신고가 접수되었음에도 불구하고 신청 월이 지나서 소급하여 지급한 경우가 3건(2019년 1건, 2020년 2건), 미지급된 경우가 1건(2020년 1건) 확인되는 등 가족수당 지급과 관련된 주무부서의 **행정처리가 미흡**한 것으로 확인되었다.

또한 지침 제8조제1항에서 급여담당자가 연 1회 이상 “가족수당신고서”와 증빙서류를 징구하여 검토하도록 정하고 있으나 2019년에는 “가족수당

신고서”와 증빙서류가 19건⁴⁾(대상자 88명)만 징구되어 있는 등 가족수당 지급과 관련된 **행정관리도 미흡한** 것으로 확인되었다.

따라서 주무부서에서는 상기 행정처리 및 관리의 미흡한 사항과 관련하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 행정처리 및 관리의 전반에 대해 **강화 방안을** 마련하여야 한다.

4. 감사결과에 따른 관련부서 의견 및 검토결과

기술원 ○○○○○는 제1차 특정감사 결과를 수용하면서 가족수당의 지급대상과 관련하여 법 위반 소지가 있는 조항은 신속하게 개정이 이루어져야 할 사안이며 가족수당을 신청 월부터 지급하는 것 또한 불합리한 것으로 공무원 업무지침 등을 참고하여 가족수당의 지급과 중단의 기준이 명확하게 정리될 수 있도록 지침의 개정이 필요하다는 의견을 제시하였다.

기술원의 내규를 총괄하고 있는 ○○○○○에서는 지침 제2조의 지급 대상 명시사항과 관련하여 해당 조문의 내용은 기술원 내부 사정에 따라 적절하게 정리되지 못한 부분이 있어 개정 검토가 필요하다는 의견과 함께 가족수당의 이중지급 등 과오지급 방지를 위한 “가족수당신고서”의 개정도 필요하다는 의견을 제시하였다.

○○○○○는 제1차 특정감사의 결과에 따라 가족수당 지급대상을 한정한 제도적 미비점, 가족수당 신청 및 지급제한 등에 대한 제도적 미비점을 재검토하여 정비를 실시하겠다는 의견을 제시하는 한편 미흡한 것으로 제시된 행정처리 및 관리에 대해서도 강화 방안을 마련하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다. 다만 가족수당 부정지급 방지를 위해 “가족수당신고서”에 배우자의 직업 등을 조사하는 것은 과도한 개인정보를 요구하는 것으로 판단되어 현행을 유지하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

상기 관련자(부서)들의 의견과 특정감사 결과를 종합하여 볼 때 지침 제2

4) 2019년 대상자 88명 중 신고서 19건, 2020년 대상자 92명 중 신고서 92건, 2021년 2월말 기준 94명 중 2건

조에 가족수당의 지급대상을 명시적으로 한정하여 법에서 정한 “차별적 처우”에 해당하는 조항과 지침 제6조의 가족수당 지급 기준을 신청 월로 정한 조항은 법과 공무원 업무지침 등을 참고하여 개정하여야 한다.

또한 가족수당의 이중지급 등 **과오지급 방지**를 위해 “가족수당신고서”에 배우자 정보(직장명 등)를 추가하는 사항에 대해서는 관련자(부서)간 의견이 나뉘고 있으나 유사사례에 대한 정부(행정안전부 개인정보보호과)의 답변⁵⁾과 「기타공공기관의 혁신에 관한 지침」 제22조 예산 운용의 기본원칙(재무건전성 확보)을 고려하면 현행 “가족수당신고서”도 개선하는 것이 타당하다.

5. 조치요구 사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 “법정 및 속인성 수당 지급 실태” 감사 결과에 따라 가족수당 지급과 관련하여 기간제근로자에게 ‘차별적 처우’의 소지가 없도록 지급대상의 범위를 재검토(지침, 제2조제1항), 가족수당의 지급과 중단에 대한 기준을 재검토(지침 제6조제1항), 가족수당 과오지급의 선제적 차단을 위해 관련 사항을 재검토(지침, <별지 제2호 서식>)하는 등 가족수당 지급에 관한 **제도개선**과 더불어 가족수당의 지급·수급이 적법한 절차와 규정에 따라 이루어질 수 있도록 **행정관리 강화 방안**도 마련하기 바랍니다.

5) 개인정보보호법과 관련하여 사용자와 근로자가 근로계약을 체결하는 경우 임금지급, 교육, 증명서 발급 및 근로자 복지 제공 등 사용자의 의무 준수를 위해 필요한 범위 내에서는 근로자의 동의 없이 개인정보를 수집할 수 있습니다.(행정안전부 개인정보보호과)